

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi

**REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„DOŁY-MARYSIŃSKA” W ŁODZI
(tekst jednolity)**

ŁÓDŹ 2018 r.

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Windykacji Należności Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” w Łodzi zwany dalej Regulaminem stosuje się do windykacji wszelkich należności przysługujących Spółdzielni, w szczególności względem:

1. członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego stanowiących własność Spółdzielni,
2. członków Spółdzielni i osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
3. członków Spółdzielni i osób nie będących członkami Spółdzielni właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych uprzednio należących do zasobów lokalowych Spółdzielni,
4. osób pełnoletnich stale zamieszkujących w lokalach z członkami Spółdzielni i właścicielami lokali nie będących członkami Spółdzielni,
5. najemców, dzierżawców lub osób posiadających inny tytuł prawny do lokali stanowiących własność Spółdzielni,
6. osób korzystających z lokali Spółdzielni nie posiadających do nich tytułu prawnego.

§2

Czynności dotyczące dochodzenia roszczeń pieniężnych

Spółdzielnia podejmuje następujące czynności zmierzające do zaspokojenia wymagalnych wierzytelności Spółdzielni wobec osób, o których mowa w § 1:

1. [Wezwanie] Stanowisko ds. czynszów i windykacji dokonuje raz w miesiącu analizy naliczeń i opłat w celu ustalenia osób posiadających zadłużenie i jest upoważnione do wysłania wezwania do zapłaty, jeżeli osoby, o których mowa w § 1 opóźniają się z płatnością dłużej niż o **jeden miesiąc od dnia**, w którym wierzytelność stała się wymagalna. W wezwaniu umieszcza się informację o wysokości zadłużenia wraz z odsetkami za opóźnienie oraz wyznacza się termin uiszczenia zaległości wynoszący 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty. Przedmiotowe wezwanie może zostać wysłane w formie pisemnej albo pocztą elektroniczną, o ile Spółdzielnia dysponuje adresem mailowym członka, osób nie będących członkami i właścicieli wyodrębnionych lokali.
2. [Wezwanie przedsądowe] Po upływie terminu określonego w ust. 1 – Stanowisko ds. czynszów i windykacji kieruje pisemne wezwanie ostateczne listem poleconym, wzywające do zapłaty zaległości wraz z odsetkami w terminie 7 dni od daty doręczenia, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

§4

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie

W przypadku zajmowania lokalu bez tytułu prawnego - Zarząd obciąża osoby zobowiązane w myśl przepisów Kodeksu cywilnego odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z lokalu.

§5

Eksmisje

Stanowisko ds. obsługi prawnej po uzyskaniu pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd może skierować do sądu pozew o eksmisję, gdy osoba, która utraciła lokatorskie prawo do lokalu zajmuje je bez tytułu prawnego, a prowadzone wobec niej postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.

§6

Ogólne zasady weryfikacji należności

1. Raz w roku, Stanowisko ds. czynszów i windykacji wysyła do Użytkowników Lokali Potwierdzenia salda (saldo konta najemcy) na dzień 31 grudnia, zawierające stan rozliczenia pomiędzy Spółdzielnią a Użytkownikiem Lokalu.
2. W przypadku wystąpienia zadłużenia z tytułu opłat, Potwierdzenie salda (saldo konta najemcy) stanowi jednocześnie wezwanie Dłużnika do zapłaty zadłużenia wraz z odsetkami.
3. Potwierdzenie salda (saldo konta najemcy) doręcza się Użytkownikowi Lokalu za pośrednictwem gospodarza domu, przez włożenie go do skrzynki pocztowej adresata, a w przypadku wskazania przez Użytkownika Lokalu adresu do korespondencji za pośrednictwem poczty listem zwykłym.
4. W razie stwierdzenia przez Użytkownika Lokalu niezgodności stanu salda wynikającego z Potwierdzenia salda (saldo konta najemcy) ze stanem faktycznym, Użytkownik Lokalu zobowiązany jest do uzgodnienia/wyjaśnienia ze Spółdzielnią prawidłowego stanu salda, w terminie wskazanym w Potwierdzeniu salda (saldzie konta najemcy). W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, przyjmuje się, że stan salda podany przez Spółdzielnię, jest prawidłowy.
5. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 4, zawarte są w Potwierdzeniu salda (saldzie konta najemcy).

§7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018r.
2. Sprawy windykacyjne będące w toku w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu, będą prowadzone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin uchwalono w dniu 25.09.2018 r. uchwałą nr 22/R/18 Rady Nadzorczej.
4. Zmiany do Regulaminu zostały uchwalone w dniu 30.10.2018 r. uchwałą nr 27/R/18 Rady Nadzorczej.

Za zgodność:

100-7 12-8761082A-
ZARZĄD
11-7126601 ul. M. Skłodowska-Curie
Kucisko 30.10.2018 . 4

3. [Dodatkowy termin] W odniesieniu do umów dotyczących najmu i dzierżawy, w których zastrzeżono możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie zalegania przez najemcę (dzierżawcę) z zapłatą należności z tytułu tychże umów, za co najmniej jeden pełen okres rozliczeniowy, pod warunkiem uprzedniego udzielenia dodatkowego terminu do zapłaty, Pracownik Stanowiska ds. czynszów i windykacji kieruje wezwaniem, wzywając do zapłaty zaległości wraz z odsetkami wyznaczając jednocześnie dodatkowy termin do uregulowania powstałej zaległości, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. [Postępowanie sądowe] Jeżeli wezwania przedsądowe nie doprowadzą do spłaty zadłużenia przez Dłużnika, Stanowisko ds. czynszów i windykacji przekazuje sprawę do Stanowiska ds. obsługi prawnej, w celu niezwłocznego wszczęcia przeciwko Dłużnikowi postępowania sądowego. W przypadku braku zapłaty należności po wydaniu przez Sąd i uprawomocnieniu się orzeczenia zasądzającego należność na rzecz Spółdzielni, Stanowisko ds. obsługi prawnej występuje o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności.
5. [Postępowanie egzekucyjne] W przypadku braku dobrowolnej zapłaty należności przez Dłużnika Stanowisko ds. czynszów i windykacji przekazuje sprawę do Stanowiska ds. obsługi prawnej, w celu niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do Komornika Sądowego.
6. Spłaty zadłużenia dokonywane w wyniku wpłat, jak również w wyniku postępowania egzekucyjnego zalicza się na poczet zadłużenia stosownie do przepisu art. 451 k.c.
7. Koszty postępowania windykacyjnego, w tym koszty postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, obciążają dłużnika.

§3

Rozkładanie na raty i umarzanie zadłużenia dłużników

1. Na każdym etapie postępowania określonego niniejszym Regulaminem możliwe jest na wniosek dłużnika - zawarcie ugody polegającej na rozłożeniu długu na raty.
2. W razie złożenia przez dłużnika wniosku o zawarcie ugody postępowanie określone w § 2 niniejszego Regulaminu zawieszają się do chwili rozpatrzenia wniosku przez Zarząd, z wyjątkiem postępowań określonych w § 2 ust. 4 i ust. 5.
3. Zarząd może zawrzeć ugodę polegającą na rozłożeniu spłaty długu na nie więcej niż 12 miesięcznych rat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd na wniosek dłużnika, może rozłożyć zadłużenie na nie więcej niż 6 dodatkowych miesięcznych rat.
W przypadku postępowania egzekucyjnego Zarząd po uzyskaniu opinii stanowiska ds. obsługi prawnej może wyrazić zgodę na zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
4. Osoby, o których mowa w § 1, mogą ubiegać się o ponowne rozłożenie zadłużenia na raty po całkowitej spłacie poprzedniego zadłużenia.
5. Zgoda udzielona Dłużnikowi na ratalne spłaty traci automatycznie moc, tj bez konieczności składania przez Spółdzielnię dodatkowych wyjaśnień, w przypadku gdy:

- Dłużnik nie płaci którejkolwiek z rat w ustalonym terminie,
- Dłużnik nie reguluje bieżących należności w terminach wynikających z odrębnych regulacji,

które to warunki zawarte są w ugodzie.

Uchwała nr 27 /R/18
Rady Nadzorczej SM „Doły – Marysińska” z dnia 30.10.2018 r.

w sprawie: zmian do Regulaminu windykacji należności w SM „Doły-Marysińska” w Łodzi

Rada Nadzorcza Spółdzielni działając na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 21 statutu Spółdzielni

postanawia

1. Wprowadzić nw. zmiany do Regulaminu windykacji należności w SM „Doły-Marysińska” w Łodzi:

- w § 3 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

„2. W razie złożenia przez dłużnika wniosku o zawarcie ugody postępowanie określone w § 2 niniejszego Regulaminu zawiesza się do chwili rozpatrzenia wniosku przez Zarząd, z wyjątkiem postępowań określonych w § 2 ust. 4 i ust. 5.”

„3. Zarząd może zawrzeć ugodę polegającą na rozłożeniu spłaty długu na nie więcej niż 12 miesięcznych rat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd na wniosek dłużnika, może rozłożyć zadłużenie na nie więcej niż 6 dodatkowych miesięcznych rat.

W przypadku postępowania egzekucyjnego Zarząd po uzyskaniu opinii stanowiska ds. obsługi prawnej może wyrazić zgodę na zawieszenie postępowania egzekucyjnego.”

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

ADWOKAT
Alcja Zięba-Zięba

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Helena Rajpold
Jerzy Torczyński

